

7. 국유재산 실태조사 실시 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁부동산 인수시의 처리) 및 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제5조(재산의 실태조사)에 따르면 수탁부동산 인수 시 10영업일 이내에 재산 실태조사를 실시하도록 되어 있고
 - 일시에 다량의 재산이 위탁되는 경우 등 특별한 사유가 있는 경우에 한하여 부점장의 승인을 받아 3개월을 넘지 않는 범위에서 실태조사 기한을 연장할 수 있도록 되어 있음
 - 또한, 같은 세칙 제10조(관리방법)에 따르면 수탁부동산의 특성 및 이용 상태 등을 고려하여 실태조사 대상 재산을 선정하고 해당 재산에 대해서는 1년에 한 번 이상 실태조사를 실시하여 재산실태조사 보고서를 재작성하며
 - 같은 요강 제6조(실태조사 대상재산 선정)에 따라 기존 실태조사를 통해 도출된 재산 분류 및 대장금액 등을 기준으로 담당이사의 승인¹⁾을 얻어 조사주기를 조정할 수 있으므로, 특별한 사유가 없는 한 실태조사는 대상재산의 조사주기에 맞춰 실시하여야 하고
 - 같은 요강 제9조(실태조사 결과 보고)에 따라 실태조사를 실시하였을 경우 조사 종료 후 7 영업일 이내에 그 결과를 전결권자에게 보고하여야 함

1) 관계문 : 「실태조사 주기조정 시행(국유재산기획실-8976, 2016.3.9.)」

□ 그런데, ○○○○○부에서 실시한 국유재산 실태조사 현황을 점검한 결과

i) 실태조사 미실시 및 중복실시

- ◆◆군으로부터 2017. 9. 28. 인수한 ‘울산광역시 울주군 소재 (답, 112㎡)’ 국유재산은 수탁 후 실태조사를 실시하지 않고 있다가 감사자료를 요청한 이후에야 실태조사를 실시하는 등
- [표 8]과 같이 총 3건의 국유재산에 대하여 실태조사 기한(인수 후 최장 3개월)으로부터 길게는 245일, 짧게는 197일이 지나 서야 실태조사를 실시하여 대부·매각 등 후속절차를 진행하지 못한 것으로 확인되고

[표 8] 수탁 후 실태조사 미실시 내역

(단위 : ㎡, 천 원, 일)

순번	실태조사 대상지	지목	면적	대장금액	수탁일자	경과일수
----	----------	----	----	------	------	------

“기재 생략”

- 반면, 2012. 12. 14. 일괄수탁한 ‘부산광역시 기장군 소재(대, 24㎡)’의 경우 전체 면적을 주택부지로 대부중(피대부자 : ○○○, 대부기간 : 2015. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.)인 재산이므로 실태조사를 다시 할 특별한 이유가 없고, 2016. 4. 11. 이미 실태조사를 하여 2019. 4. 11. 까지만 실태조사를 실시(조사주기 3년)하면 되는데도, 2017년 한해에만 3. 15., 5. 8, 6. 14, 8. 25. 네 차례에 걸쳐 위 재산에 대하여 실태조사 하는 등

- [표 9]와 같이 13건 국유재산에 대하여 특별한 사유 없이 실태조사를 중복 실시한 것으로 확인됨

[표 9] 기일 도래 전 실태조사 중복 실시 내역

(단위 : 일)

순번	재산 소재지	실태조사 현황		소요일수 (b-a)	조사주기
		조사일(a)	조사일(b)		

“기재 생략”

ii) 실태조사 결과보고 지연 처리

- 2006. 7. 3. 일괄수탁한 ‘부산광역시 영도구 소재(대, 115.7m²)’의 경우 조사원이 2017. 3. 17. 실태조사를 실시하였으므로 늦어도 7 영업일 이내인 2017. 3. 28. 까지는 그 결과를 전결권자에게 보고하여야 함에도 실태조사 실시 후 8개월이 지난 2017. 10. 25. 에서야 실태조사 결과를 보고함에 따라 실태조사 시 파악하였던 무단점유자에 대한 변상금 부과 지연(2018. 1. 2. 변상금 부과)되는 등
- [표 10]와 같이 2017년 중 실태조사를 실시한 20,644건 중 약 39.44%에 해당하는 8,142건은 실태조사 결과를 지연 보고함에 따라 대부·매각 등 후속절차를 신속히 진행하지 못한 것으로 확인됨
- 한편, 현재 국유 BPM 상 실태조사 후 결과보고를 장기간 지연하거나 누락하여도 다른 재산에 대한 실태조사를 할 수 있도록

되어 있는 등 결과보고 지연·누락을 방지할 수 있는 장치가
미비하여 이를 개선할 필요가 있음

[표 10] 2017년 중 실태조사 결과보고 현황

(단위 : 건, %)

구분	합계	기한 내	1개월 이내	1개월	2개월	3개월	4개월	5개월	6개월	7개월	8개월	9개월 초과
----	----	---------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ ○○○○○부장은 국유재산 실태조사를 누락·중복하거나 결과 보고를 지연하는 등 관련 업무를 소홀히 한 팀장 ○○○ 등 4명에게 주의를 촉구하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바람 (주의)
- ◆◆◆◆◆부장은 국유재산 실태조사 결과보고가 지연·누락된 경우 출장을 통제하도록 국유 BPM을 개선하는 등 결과보고 지연·누락을 방지할 수 있는 방안을 마련하시기 바람 (개선)

< 관련자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무처
-----	-----	-----	-----	------	------	-------

“기재 생략”